

باسم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
ملك مملكة البحرين
المحكمة الدستورية

بالجلسة العلنية المنعقدة ، يوم الأربعاء ٢٧ فبراير ٢٠١٣ م ، الموافق ١٧ ربيع الآخر ١٤٣٤ هـ ،
برئاسة سعادة القاضي/ سالم بن محمد الكواري ، رئيس المحكمة .

وعضوية السادة القضاة : الدكتور محمد المشهداني نائب رئيس المحكمة الدستورية ،
وسلمان عيسى سيادي ، والدكتورة ضحى إبراهيم الزباني ، ونوفل بن عبدالسلام غربال ،
وعلي عبدالله الدويشان ، وسعيد حسن الحايكي ، أعضاء المحكمة الدستورية .

وحضور السيد / عبدالحميد علي الشاعر ، أمين السر .

أصدرت الحكم الآتي :

في الدعوى المقيّدة بجدول المحكمة الدستورية برقم (م.ت/١/٢٠١٢) لسنة (١٠) قضائية.

المُقامة من :

معن عبدالواحد الصانع .

وكيلته المحامية / سلوى أحمد آل خليفة .

ضد :

١- صاحب السمو الملكي الأمير رئيس مجلس الوزراء (بصفته) .

ويمثله جهاز قضايا الدولة .

٢- بنك أوال (تحت الإدارة) .

ويمثله شارلز رسل .

وكيلته المحامية / هيا راشد آل خليفة .

الإجراءات

بتاريخ الثلاثين من مايو عام ٢٠١٢م ، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى الأمانة العامة للمحكمة الدستورية ، طالباً الحكم فيها :

أولاً : وقبل الفصل في الموضوع ، الأمر بضم المنازعة الماثلة إلى المنازعة السابق رفضها من المدعي لدى هذه المحكمة ، والمُقيدة تحت رقم (م.ت/١/٢٠١٠) ، لوحدة الخصوم ، والموضوع ، والطلبات .

ثانياً : وفي الموضوع ، بالمضي في تنفيذ قرار المحكمة الصادر بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م ، في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية ، وبعدم الاعتداد بعوائق التنفيذ ، وعلى الأخص بنصوص المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م ، التي تفرض التحكيم جبراً وقسراً ، وهي المواد أرقام : (١) ، (٢) و(٩) ، وكذلك المادة (١٤) لمخالفتها أحكام المادة (٢٠) من الدستور ، والمادة (٢٦) من ذات المرسوم بقانون ، لمخالفتها للمواد (٣٢) ، (٣٩/أ) و(٢٠) من الدستور .

ثالثاً : بعدم دستورية فرض التحكيم بموجب المادتين (١) و(٢) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م ، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، جبراً على أطراف العلاقة القانونية في المنازعات ، التي حددتها المادة (٩) من ذات القانون ، وكذلك عدم دستورية المادتين (١٤) و(٢٦) منه ، وعدم دستورية لائحة إجراءات تسوية المنازعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٩م .

قدم مُمثل جهاز قضايا الدولة مذكرة طلب فيها الحكم ، أصلياً : بعدم قبول الدعوى ، واحتياطياً : بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنسبة إلى نصوص المواد (٢) ، (٩) ، (١٤) و(٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م بشأن غرفة تسوية المنازعات ، ومن باب الاحتياط الكلي برفض الدعوى .

نُظِرَت الدَعْوَى عَلَى النَحْوِ الْمُبِينِ بِمَحَاضِرِ الْجُلُوسَاتِ ، وَقَرَرَتِ الْمَحْكَمَةُ إِصْدَارَ الْحُكْمِ فِيهَا بِجُلُوسَةِ الْيَوْمِ .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

وحيث إن الوقائع - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتلخص في أن هذه المحكمة سبق أن قررت ، بجلاسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية أن المواد (١) ، (١٠) ، (٢٣) ، (٢٤) و(٢٦) من مشروع القانون المُحال إلى المحكمة ، بالأمر الملكي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٩م بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٩م غير مطابقة لأحكام الدستور ، على النحو المُبين بالأسباب، ونُشِرَ هذا القرار في الجريدة الرسمية في العدد رقم (٢٩٠١) بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م، ثم صدر بتاريخ ٢٩ يونيو ٢٠٠٩م المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية . وبتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١١م أقام المدعى عليه الثاني الدعوى رقم (٣٠) لسنة ٢٠١١م ، أمام الغرفة المذكورة ، ضد المُدعى ، طالباً الحكم فيها بإلزام جهاز المساحة والتسجيل العقاري نقل ملكية قطعة الأرض موضوع الدعوى من اسم المدعى عليه (المُدعى في الدعوى الماثلة) إلى اسم بنك أوال (المدعى عليه الثاني في الدعوى الماثلة) ، وإصدار وثيقة تملك جديدة باسم البنك . وأثناء تداول الدعوى أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات ، قدم المدعى عليه في الدعوى الموضوعية مذكرة ، طلب فيها : أولاً : بعدم اختصاص الغرفة بنظر النزاع . وثانياً : بالأمر بالتصريح برفع الدعوى الدستورية للطعن بعدم دستورية المواد أرقام : (١) ، (٢) ، (٩) ، (١٤) و(٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، وكذلك عدم دستورية لائحة إجراءات تسوية المنازعات أمام الغرفة المذكورة، الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٩م . وبجلسة ٢١ يونيو ٢٠١٢م قضت الغرفة برفض طلبات المدعى عليه . وبالتاريخ المذكور أنفاً أقام المدعى دعواه الماثلة، رأى فيها أن المرسوم بقانون المُشار إليه وقد فرض في المواد (١) ، (٢) و(٩) منه التحكيم إجبارياً في المنازعات ، وكذلك المادتين (١٤) و(٢٦) منه ، فإنه يكون قد جاء مُخالفًا لقرار المحكمة الدستورية ، في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية ، الذي تضمن عدم جواز فرض التحكيم ، في تلك المنازعات ، قسراً، على أطرافها،

ومن ثم فإنه يمثل عقبة في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية سالف الإشارة ، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه ، طالباً فيها القضاء بالمضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية المشار إليه، وعدم الاعتداد بالمواد (١)، (٢)، (٩)، (١٤) و(٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م، وكذلك عدم دستورية المواد المشار إليها ، إضافة إلى قرار وزير العدل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٩م، بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات .

وحيث إنه عن طلب ضم المنازعة الماثلة إلى المنازعة السابق رفعها أمام هذه المحكمة ، والمقيدة تحت رقم (م.ت/١/٢٠١٠) ، فإنه فضلاً عن اختلاف المنازعتين، من حيث موضوع المنازعة وأطرافها، فإن المنازعة رقم (م.ت/١/٢٠١٠) قد تم حسمها، بحكم هذه المحكمة بجلسة ٢٦ ديسمبر ٢٠١٢م ، مما يجعل طلب الضم وارداً على غير محل ، يتعين الالتفات عنه.

وحيث إن طلبات المدعي تنحصر في طلبين ، هما :

الأول: الحكم بالمضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م، في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية ، وعدم الاعتداد بالمواد (١)، (٢)، (٩)، (١٤) و (٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م، باعتبارها عقبة في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية سالف الإشارة.

الثاني: الحكم بعدم دستورية المواد المشار إليها ، وكذلك عدم دستورية قرار وزير العدل رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٩م بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات ، التي تختص بها الغرفة المذكورة .

وحيث إنه عن الطلب الأول ، وهو المضي في تنفيذ قرار هذه المحكمة في الإحالة الملكية سالفة البيان ، وعدم الاعتداد بنصوص المواد المشار إليها ، فإنه تبعاً لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة، بما لها من هيمنة على الدعوى ، هي التي تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها القانوني الصحيح ، وذلك في ضوء طلبات رافعها ، وبعد استظهار حقيقة أبعادها ومراميها ، ومن دون التقيد بألفاظها ومبانيها . لما كان ذلك ، وكان المدعي يهدف من دعواه الماثلة إلى

المُضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م ، في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية ، وعدم الاعتداد بنصوص المواد (١) ، (٢) ، (٩) ، (١٤) و(٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م، بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، فإن دعواه تدرج في عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية ، في مفهوم المادة (٣٢) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من قبل جهاز قضايا الدولة بأن الدعوى الماثلة ما هي إلا دعوى أصلية بعدم الدستورية، وليست منازعة في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية المشار إليها ، فإنه مردود عليه ، للأسباب الآتية :

أولاً : إن التكييف الصحيح لهذه الدعوى - وفقاً لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي أنها منازعة تنفيذ ، في مفهوم المادة (٣٢) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية ، وليست دعوى عدم دستورية، تخضع لنصي البندين (ب) و(ج) من المادة (١٨) من المرسوم بقانون المشار إليه.

ثانياً: إن الرقابة السابقة التي تمارسها هذه المحكمة على مشروعات القوانين التي يُحيلها الملك إليها، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٠٦) من الدستور، ونص المادة (١٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية، هي رقابة شاملة ، تمتد إلى القرار الصادر - في هذه الإحالة- بعدم دستورية النص، أو إلى تقرير دستوريته ، وبالتالي سلامته من جميع العيوب ، وأوجه البطلان ، فيكون لهذا القرار حجية مطلقة ، تحسم مسألة دستورية هذا القانون ، حسماً قاطعاً ، مانعاً من نظر أي طعن يثور من جديد بشأنه . وهو ما أكدته المذكرة التفسيرية للدستور، إذ جاء فيها (... وقد حرص النص ((نص المادة ١٠٦ من الدستور)) على أن يوضح التقرير الصادر من المحكمة في هذه الحالة (((الإحالة الملكية)) مُلزم لجميع سلطات الدولة ولكافة ، ليمنع بذلك إعادة الطعن

في القانون بعد صدوره لسابقة الفصل في ذلك ...) ، ومن ثم لا سبيل لتدارك امتناع المُشرع عن تصحيح العوار الدستوري ، الذي أخذته المحكمة الدستورية على مشروع القانون في هذه الحالة، إذ لا يجوز ممارسة الرقابة اللاحقة ، التي تختص بها هذه المحكمة ، إعمالاً لنص المادة (١٨) من قانون إنشائها، على ذلك القانون بعد صدوره، إلا بإثارة منازعة تنفيذ .

ثالثاً : إن منازعة التنفيذ في القرار الصادر عن هذه المحكمة ، في الحالة المُشار إليها، تبعاً لما سلف بيانه ، تغدو الوسيلة الوحيدة لتتبع القانون في هذه الحالة ، بعد صدوره، إذا تقاعس المُشرع عن تصحيح العوار الدستوري، الذي شاب مشروع القانون، الذي أخذته عليه المحكمة الدستورية ، عند مُباشرتها للرقابة السابقة على نصوصه.

وحيث إنه عن دفع المدعى عليه الثاني بعدم قبول الدعوى ، لعدم تعلق منازعة تنفيذ بالقرار الصادر في الإحالة الملكية ، إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة (١٠٦) من الدستور، ونص المادة (١٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية، فهو مردود بأنه إذا كان القرار الصادر في الإحالة الملكية في الحالة المُشار إليها ، هو من ذات الطبيعة التي تتمتع بها الأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية ، التي تقام أمام هذه المحكمة ، إعمالاً لنص المادة (١٨) من المرسوم بقانون إنشاء المحكمة المُشار إليه، وله ذات الحجية المطلقة لتلك الأحكام ، فإنه - تبعاً لذلك - يخضع لذات القواعد والمبادئ التي تخضع لها هذه الأحكام، ومنها المنازعة في تنفيذها، حتى لو لم ينص على ذلك ، إذ لو أراد المُشرع الحظر أو المنع لنص على ذلك صراحة . لما كان ذلك ، فإن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية إعمالاً لنص المادتين (١٠٦) من الدستور و(١٧) من قانون إنشاء المحكمة الدستورية تتعلق به منازعة تنفيذ، مثلها مثل منازعات التنفيذ التي تثور بشأن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية، المرفوعة إليها بالطريق الذي رسمه نص المادة (٢٨) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية.

وحيث إن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم أو قرار صادر عن هذه المحكمة ، ألا يتم وفقاً لطبيعة الحكم ، وعلى ضوء الأصل فيه ، وإنما تعترضه عوائق تحول قانوناً دون اكتمال

مداه ، وتُعطّل بالتالي أو تُقيد اتصال حلقاته ، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ ، هي ذاتها ، موضوع منازعة التنفيذ ، تلك المنازعة التي تتوخى، في ختام مطافها ، إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق ، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها. ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها ، وإعدام وجودها ، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . لما كان ذلك ، فإن تدخل هذه المحكمة لإزاحة عوائق التنفيذ التي تعترض أحكامها وقراراتها في الدعاوى الدستورية ، وتنازل من جريان آثارها ، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق - سواء بطبيعتها ، أو بالنظر إلى نتائجها - قد حالت فعلا، أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها أو قراراتها ، تنفيذاً صحيحاً مكتملاً ، أو مقيداً لنطاقها . فإذا أعاق انسياب الحكم أو القرار أي عارض - تشريعياً كان أو حكماً قضائياً - جاز لهذه المحكمة، التدخل ، لا لإعمال هذا الأثر بنفسها ، وإنما لترفع من طريقه ذلك العارض، وسبيلها إلى ذلك - تعيينها عليه سلطات الدولة كل في مجال اختصاصها - الأمر بالمضي في تنفيذ الحكم أو القرار بعدم الدستورية ، وعدم الاعتداد بذلك الحائل ، الذي عطل مجراه، لأنه لا يعدو إلا أن يكون عقبة مادية ، هي والعدم سواء .

وحيث إنه قد ورد إلى المحكمة الدستورية ، بتاريخ ٣٠ أبريل ٢٠٠٩م، مشروع قانون بإنشاء غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، تنفيذاً لمقتضى الأمر الملكي رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٩م ، لتقرير مدى مطابقته للدستور، قبل إصداره . وبجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م أصدرت المحكمة الدستورية قرارها ، وقد انتهت فيه إلى أن المواد (١) ، (١٠) ، (٢٣) ، (٢٤) و(٢٦) من مشروع ذلك القانون غير مطابقة لأحكام الدستور ، على النحو المبين بالأسباب. وقد أشارت المحكمة في مدونات قرارها ، إلى أوجه عدم دستورية تلك المواد، ومن بين تلك الأوجه، ما جاء خاصاً بالمادة (١) من مشروع القانون، وهي المادة التي تضمنها الباب التمهيدي ، والتي نصت على أنه : ((في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك : ... هيئة تسوية النزاع : شخص طبيعي أو أكثر يُعين لتسوية النزاع (...)) ، كما نصت المادة (٢) التي تضمنها الباب الأول من المشروع على أن: ((تشأ غرفة مستقلة لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تسمى (غرفة البحرين لتسوية

المنازعات) ، وتتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتولى الوزير الإشراف والرقابة الإدارية عليها))، أما المادة (٩) فتتص على أن : ((تختص الغرفة بالفصل في المنازعات التالية والتي ينعقد الاختصاص بنظرها في الأصل لمحاكم البحرين أو لأية هيئة ذات اختصاص قضائي فيها ، متى زادت قيمة المطالبة عن خمسمائة ألف دينار:

١- المنازعات بين المؤسسات المالية المرخص لها بموجب أحكام قانون مصرف البحرين المركزي ، أو بينها وبين غيرها من المؤسسات والشركات الأخرى والأفراد.

٢- المنازعات التجارية الدولية)) .

وقد قررت المحكمة في الإحالة الملكية المنوه عنها أن نص المادة (١) من المشروع المعروف عليها مخالف لأحكام الدستور ، وذلك فيما لم يتضمنه هذا النص بالنسبة لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من المشروع - وهو الفصل الخاص باختصاصات الغرفة بموجب القانون - من تشكيل هيئة تسوية النزاع من قاض ، أو أكثر ، يندب ، لتسوية النزاع ، بقرار من المجلس الأعلى للقضاء ، بناءً على طلب وزير العدل ، وأن تكون الغلبة للعنصر القضائي في تشكيل هذه الهيئة . وقد التزم المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية بمراعاة ما قضت به هذه المحكمة - على النحو السالف بيانه - بشأن المادة (١) ، إذ نص هذا المرسوم بقانون في تلك المادة - بعد أن أشار في ديباجته إلى اطلاعه على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م - على أن : ((هيئة تسوية النزاع : شخص طبيعي أو أكثر يُعين لتسوية النزاع ، وفي المنازعات التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون ، يجب أن يضم تشكيل الهيئة قاضياً أو أكثر يندبه المجلس الأعلى للقضاء بطلب من الوزير ، ويُراعى أن تكون الغلبة في التشكيل للعنصر القضائي ...)) ، ولم تبد المحكمة الدستورية أية ملاحظات على دستورية المادة (٢) من المشروع بقانون المُشار إليه والمعروض عليها ، ولم يشملها منطوق قرارها بعدم الدستورية ، وكذلك الحال بالمادة (٩) ، فإنه ولئن أوردتها قرار المحكمة الدستورية في مدوناته ، عندما تناول اختصاصات غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ، إلا أنه لم ينته في منطوقه إلى عدم دستوريته ، ليقصر هذا المنطوق على عدم دستورية المواد سالفة الذكر . أما فيما يخص المادة (١٤) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م ، التي

تنص على أنه : ((يُرفع الطعن المنصوص عليه في المادة (١٣) من هذا القانون بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الحكم أو إعلانه حسب الأحوال ، ويحسب هذا الميعاد فيما يتعلق بالحالات المنصوص عليها في الفقرات من (٤) إلى (٦) من المادة (١٣) من هذا القانون ، من اليوم الأول الذي ظهر فيه الغش ، أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته ، أو الذي حكم فيه على شاهد الزور ، أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة . ويجب أن تشمل لائحة الطعن على أسباب الطعن وإلا كانت باطلة ، ويتعين على رافع الطعن أن يودع عند تقديم صحيفته على سبيل الكفالة مبلغاً يعادل اثنين في المائة من المبلغ المحكوم به أو عشرة آلاف دينار أيهما أكبر ، ولا تقبل صحيفة الطعن إذا لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع الكفالة ، ويكفي إيداع كفالة واحدة في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن ، وتحكم المحكمة بمصادرة الكفالة أو جزء منها إذا قضت برفض الطعن أو بعدم قبوله أو بسقوطه)) ، فإنه باستقراء قرار هذه المحكمة في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية بخصوص هذه المادة ، يتبين أنه لم ينته إلى عدم دستوريته في منطوقه ، ضمن المواد التي قرر عدم دستوريته ، كما أنه لم يتناولها في أسبابه التي شيد عليها عدم دستورية تلك المواد، مما مؤداه - بحكم اللزوم - دستورية تلك المادة ، وقد صدر المرسوم بقانون المشار إليه - بعد أعمال هذه المحكمة رقابتها السابقة عليه بقرارها المتنازع في تنفيذه - متفقاً مع هذا القرار ، وليس متصادماً معه ، إذ تبنى نص المادة (١٤) كما ورد في مشروع القانون، بذات عباراته .

أما فيما يتعلق بالمادة (٢٦) من مشروع القانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م ، الواردة في الباب الثالث منه ، الخاص بتنظيم الإجراءات أمام الغرفة ، فإنها كانت تنص على أن: ((يُصدر الوزير ، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون، لائحة تتضمن القواعد والإجراءات المتبعة أمام الغرفة ، والمواعيد الواجب مراعاتها، على المنازعات التي تنظرها الغرفة ، طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى وإدارتها وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع، والقواعد المنظمة لردهم وأسباب تنحيهم ، وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع، وحالات عدم صلاحية من يُعين لتسوية النزاع للفصل فيه ، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة ، وغيرها من الأمور اللازمة

لتنظيم الإجراءات بما فيها الحضور والغياب والإدخال والتدخل وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية وإغفال الطلبات ((. وقد انتهت المحكمة - على نحو ما جاء بمنطوق قرارها الصادر في الإحالة الملكية المتنازع في تنفيذه - إلى عدم دستورية المادة (٢٦) بالنص السالف الذكر ، مُشيدة قضاءها هذا - بعد أن استعرضت النص المذكور - على أن : ((الدستور المعدل حدّد ، على سبيل الحصر ، الجهات التي تختص بإصدار اللوائح التنفيذية ، فقصرها على الملك ، أو من يفوضه القانون في ذلك ، والأصل في اللوائح ، التي تصدر وفقاً لنص المادة (٣٩) من الدستور المعدل ، أنها تفصل ما ورد إجمالاً من النصوص القانونية ، بما ليس فيه تعديل أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها ، فإذا عهد المشرع إلى اللائحة التنفيذية تنظيم موضوع بأكمله ، لم تجمله النصوص ، فإنه يكون قد تنازل عن اختصاصه للسلطة التنفيذية ، خلافاً لأحكام المادتين (٣٢) و(٣٩/أ) من الدستور المعدل . وإذا أفصح الدستور ، بنص الفقرة (و) من المادة (٢٠) عن كفالة حق التقاضي وفقاً للقانون ، كمبدأ دستوري أصيل ، مُردداً بذلك ما قرره المواثيق والإعلانات الدولية ، من كفالة هذا الحق لكل فرد ، باعتباره الوسيلة التي تكفل حماية الحقوق التي يتمتع بها قانوناً ، وردّ العدوان عليها ، وإذا كانت القواعد الإجرائية هي السياج الذي يُقيمه القانون لحماية هذا الحق ، وصولاً إلى الترضية القضائية ، التي يسعى إليها من يطلبها ، وجب على السلطة التشريعية أن تنظم هذه القواعد بقانون ، إعمالاً لحكم الفقرة (و) من المادة (٢٠) من الدستور المعدل سالف الذكر ، أما اللائحة التنفيذية فدورها يقتصر على تفصيل ما أجملته هذه القواعد ، بما لا يتضمن تعديلاً فيها ، أو تعطيلاً لها ، أو إعفاءً من تنفيذها ... وإذا فوض المَشروع ، في المادة (٢٦) منه ، وزير العدل في إصدار لائحة ، تتضمن القواعد والإجراءات المُتبعة أمام الغرفة ، والمواعيد الواجب مُراعاتها على المنازعات التي تنظرها الغرفة ، طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون ... فإنه يكون قد فوضه في تنظيم موضوع بأكمله لم تجمله النصوص ، بالمخالفة لنص المادتين (٣٢) و(٣٩/أ) من الدستور ، فضلاً عما تقتضيه المادة (٢٠/و) من الدستور ، من تنظيم هذه القواعد بقانون)) . مؤدى ذلك أن المحكمة الدستورية ، قد أقامت قضاءها بعدم مطابقة المادة (٢٦) لأحكام الدستور المعدل ، على دعائتين : الأولى : إن المَشروع قد فوض ، بنص المادة

(٢٦) منه ، وزير العدل في تنظيم موضوع بأكمله ، لم تجمله نصوص القانون. والثانية : إن اللائحة التنفيذية، يقتصر دورها ، على تفصيل ما ورد إجمالاً من نصوص في القانون ، الصادرة تنفيذاً له، بما ليس فيه تعديل ، أو تعطيل له، أو إعفاء من تنفيذه . وباستعراض نص المادة (٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م ، بعد إعمال هذه المحكمة رقابتها السابقة عليها ، على النحو السالف ذكره ، يتبين بأنه يجري على النحو الآتي: ((تسري القواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، بما لا يتعارض مع طبيعة اختصاص الغرفة ، والأوضاع المقررة أمامها، على الإجراءات ، والمواعيد الواجب مراعاتها ، على المنازعات التي تنظرها ، طبقاً لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من هذا القانون ، بما في ذلك إجراءات تقديم الدعوى ، وإدارتها ، وشروط تعيين واختيار أعضاء هيئة تسوية النزاع ، والقواعد المنظمة لردهم ، وأسباب تنحيهم ، وشروط تمثيل الخصوم أمام هيئة تسوية النزاع ، وحالات عدم صلاحية من يُعين لتسوية النزاع للفصل فيه ، والأحكام المنظمة لسداد الرسوم والمصاريف وإيداعها خزينة الغرفة ، وغيرها من الأمور اللازمة لتنظيم الإجراءات ، بما فيها الحضور والغياب ، والإدخال والتدخل ، وتفسير الأحكام وتصحيح الأخطاء المادية والحسابية ، وإغفال الطلبات . وتصدر بتفاصيل ذلك لائحة من الوزير ، بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء ، في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من صدور القانون)) .

والبيّن من هذا النص ، أن المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات ، حينما أحال ، بشأن تنظيم الإجراءات والمواعيد أمام الغرفة ، إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، فإنه قصد إلى انتزاع الأحكام والقواعد والنصوص الواردة في القانونين المذكورين من إطارها التشريعي الخاص بها ، جاعلاً منها لبنة من بنيانه التشريعي ، وجزءاً من نسيجه المكون له ، مندمجاً فيه، ومن ثم تصبح إجراءات التقاضي أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات ... منظمة بنصوص وأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية ، وقانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ، وما صدرت لائحة إجراءات تسوية المنازعات ، التي تختص بها غرفة البحرين

لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م، إلا تفصيلاً لما أجمله قانونا المرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، اللذان أصبحا المرجع في تنظيم التقاضي أمام الغرفة المذكورة. فلم يفوض نص المادة (٢٦)، بفقرته الأخيرة، وزير العدل في تنظيم هذا التقاضي بأكمله أمام الغرفة، وإنما جاءت اللائحة المشار إليها تنفيذاً لقانوني المرافعات المدنية والتجارية، والإثبات في المواد المدنية والتجارية، من دون تعديل فيهما، أو تعطيل لهما، أو إعفاء من تنفيذهما، ومن ثم فإن المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م، يكون قد صدر متسقاً مع قرار المحكمة الدستورية في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية، وليس متعارضاً، أو متناقضاً معه.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م، بما نص عليه في المواد (١)، (٢)، (٩)، (١٤) و(٢٦)، جاء متفقاً مع قرار المحكمة الدستورية الصادر بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م، في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية، ولم يتعارض، أو يتناقض معه، ومن ثم ينتفي معه القول بأنه يشكل عقبة تحول دون تنفيذه، مما يتعين معه القضاء برفض هذا الشق من الدعوى.

وحيث إنه عن طلب المدعي الحكم بعدم دستورية المواد (١)، (٢)، (٩)، (١٤) و(٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩م، فقد سبق لهذه المحكمة أن مارست حقها في الرقابة السابقة على مشروع المرسوم بقانون المذكور، وأبدت ملاحظاتها، ورأيها في مطابقة مواده للدستور، وفقاً لما خوله لها نص الفقرة الأخيرة من المادة (١٠٦) من الدستور، والمادة (١٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢م بإنشاء المحكمة الدستورية، وقد التزم المرسوم بقانون المشار إليه، بما قرره المحكمة الدستورية في قرارها الصادر بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في العدد رقم (٢٩٠١) بتاريخ ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م. وإذا كان المُستهدف من الدعوى الماثلة، هو الفصل في دستورية المواد (١)، (٢)، (٩)،

(١٤) و(٢٦) من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ م ، المطعون فيها ، فإن قرار هذه المحكمة في الإحالة الملكية المذكورة ، له حجية مطلقة ، حسم مسألة هذه النصوص حسماً قاطعاً ، مانعاً من نظر أي طعن ، يثور من جديد بشأنها ، وهو ما أفصحت عنه المذكرة التفسيرية للدستور ، التي اعتبرتها مقدمة الدستور مرجعاً لتفسير أحكامه في شأن إعادة طرح النصوص الدستورية التي سبق أن مارست عليها المحكمة رقابتها السابقة ، إعمالاً لنص المادة (١٠٦) من الدستور ، والمادة (١٧) من المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ م بإنشائها ، حيث قررت هذه المذكرة: ((... وقد حرص النص على أن يوضح أن التقرير الصادر من المحكمة في هذه الحالة (الرقابة السابقة) ملزم لجميع سلطات الدولة وللکافة ، ليمنع بذلك إعادة الطعن في القانون بعد صدوره ، لسابقة الفصل في ذلك ...)) ، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب .

وحيث إنه عن طلب الحكم بعدم دستورية قرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٩ م بإصدار لائحة إجراءات تسوية المنازعات التي تختص بها غرفة البحرين لتسوية المنازعات بموجب الفصل الأول من الباب الثاني من المرسوم بقانون رقم (٣٠) لسنة ٢٠٠٩ م ، فإنه وإذ لم تخضع هذه اللائحة للرقابة السابقة التي مارستها هذه المحكمة بشأن الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية ، فلا مناص من أن تمارس هذه المحكمة رقابتها اللاحقة عليها ، لتقول كلمتها في دستورتها ، إعمالاً لحكم المادة (١٨) من المرسوم بقانون إنشاء المحكمة الدستورية المشار إليه . وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن ولايتها بالفصل في الدعاوى الدستورية المرفوعة أمامها ، لا تقوم إلا باتصال هذه الدعاوى بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع والقواعد الإجرائية والموضوعية ، التي حددها المرسوم بقانون رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٢ م بإنشاء المحكمة الدستورية في المادة (١٨) منه ، التي تنص على أن : ((ترفع المنازعات الخاصة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي :

أ-

ب- إذا تراءى لإحدى المحاكم ، أثناء نظر إحدى الدعاوى ، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، لازم للفصل في النزاع ، أوقفت المحكمة الدعوى ، وأحالت الأوراق بغير رسوم ، إلى المحكمة الدستورية للفصل في المسألة الدستورية .

ج- إذا دفع أحد الخصوم ، أثناء نظر الدعوى أمام إحدى المحاكم ، بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ، ورأت هذه المحكمة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى ، وحددت لمن أثار الدفع ميعاداً لا يجاوز شهراً واحداً ، لرفع دعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية ، فإذا لم ترفع الدعوى في الميعاد المحدد ، اعتبر الدفع كأن لم يكن .

ومؤدى هذا النص أن المشرع رسم طريقاً لرفع الدعوى الدستورية ، وهو طريق قاطع في دلالته ، على أن القوانين واللوائح ، التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية ، اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة في قانونها ، هي تلك التي تُطرح عليها ، إما بعد إحالة الأوراق إليها من محكمة الموضوع ، بعد أن يتراءى لها ، أثناء نظر إحدى الدعاوى ، عدم دستورية نص في قانون أو لائحة لازم للفصل في النزاع ، وإما بعد دفع بعدم دستوريته ، يديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع ، وتقدر هي جديته ، وتصرح له ، وخلال أجل لا يجاوز شهراً ، برفع دعواه الدستورية . ولم يجز المشرع - بالتالي - للأفراد إقامة الدعوى الأصلية أو المباشرة ، سبيلاً للطعن بعدم دستورية القوانين واللوائح ، وهذه الأوضاع الإجرائية تُعد من النظام العام ، لا يجوز مخالفتها .

لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن المدعي دفع ، أثناء نظر الدعوى الموضوعية أمام غرفة البحرين لتسوية المنازعات ، بعدم دستورية لائحة إجراءات تسوية المنازعات أمام الغرفة المذكورة الصادرة بقرار وزير العدل والشئون الإسلامية رقم (٦٥) لسنة ٢٠٠٩م ، وقد قضت الغرفة برفض هذا الدفع ، ثم أقام المدعي دعواه الماثلة ، طعنًا على تلك اللائحة ، فإن طعنه هذا ينحل إلى دعوى أصلية أو مباشرة ، غير مقبولة ، لعدم اتصالها بالمحكمة اتصالاً مطابقاً للأوضاع المقررة قانوناً ، مما يتعين معه - والحال كذلك - عدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الطلب .

وحيث إنه لما كان ما تقدم ، وإن الدعوى الماثلة تتعلق بها منازعة تنفيذ ، وإن المحكمة الدستورية انتهت في الإحالة الملكية سائلة البيان إلى أن المواد (١) ، (١٠) ، (٢٣) ، (٢٤) و(٢٦) من مشروع القانون المشار إليه ، غير مطابقة لأحكام الدستور ، وإن المحكمة لم تبد أي ملاحظات على دستورية المواد (٢) ، (٩) و(١٤) ، وإن المرسوم بقانون أعلاه قد التزم بمراعاة ما قرره المحكمة بشأن المادتين (١) و(٢٦) ، يضحى من المتعين رفض الدعوى .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة إلى طلب الحكم بالمضي في تنفيذ قرار المحكمة الدستورية بجلسة ٢٥ يونيو ٢٠٠٩م في الإحالة الملكية رقم (إ.ح.م/١/٠٩) لسنة (٧) قضائية ، وعدم قبول الدعوى فيما عداها من طلبات ، وألزمت المدعي المصروفات .

عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة عضو المحكمة نائب الرئيس رئيس المحكمة